

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
14. CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI

Esas No : 2026/423
Karar No : 2026/529

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ

TARİHİ

NUMARASI

KATILAN

VEKİLLERİ

SANIK

MÜDAFİİ

SANIK

MÜDAFİİ

SUÇ

SUÇ TARİHİ

SUÇ YERİ

HÜKÜM

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN

: Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

: 05/12/2025

: 2024/396 (E) ve 2025/796 (K)

: **HASAN YALIM**

: Av. UĞUR KOÇAK

Av. YUSUF PAKIR

: **KAMİL HACIGÖKMEN**

: Av. AYHAN SEÇSEV

: **CEM EKİNCİ**

: Av. İHSAN YILDIZ

: Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık - Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık- Resmi Belgede Sahtecilik

: 18/07/2022

: ANTALYA/ALANYA

: Mahkumiyet

:Sanık Kamil ve Sanıklar müdafileri

Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Dosya içinde yer alan imza incelemesi için istenen belge asıllarının mahkemesince ilgili kurumlara iade edilmesi mümkün görülmüştür.

Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin icra takip tarihi olan 18/07/2022 yerine 18/05/2022 olarak yazılması **mahallinde düzeltilebilir maddi hata olarak değerlendirilmiştir.**

Sanıkların üzerilerine atılı Dolandırıcılık suçundan postacı kılığında katılana evrak imzalatıldığı belirtilen kimliği meçhul şahsın da katıldığıının iddia edilmesi karşısında sanıklar hakkında TCK'nın 158/3. Maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun tartışmasız bırakılması hatalı ise de **aleyhe istinaf başvurusu bulunmadığından bu husus eleştirilmekle yetinilmiştir.**



Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılıandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, **katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı**, sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğrattıp menfaat temin etmek suretiyle üzerilerine atılı suçları işledikleri iddia edilen olayda, sanıkların üzerilerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından mahkumiyetlerine dair mahkemenin kabul ve uygulamasında eleştirilen husus dışında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından CMK'nın 280/1-a Maddesi gereğince **İSTİNAF BAŞVURULARININ AYRI AYRI ESASTAN REDDİNE**,

Dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Dair, **Resmi Belgede Sahtecilik suçundan verilen karar yönünden** CMK'nın 286/2-a Maddesi gereğince **KESİN, Nitelikli Dolandırıcılık suçundan verilen karar yönünden ise** tebliğinden itibaren **2 hafta** içerisinde cezaevinde bulunması halinde bulunduğu cezaevi idaresi aracılığıyla, cezaevinde değil ise hükmü veren dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veyahut Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. Maddesi uyarınca **TEMYİZ** yasa yolu (5271 Sayılı CMK'nın 294/1. Maddesi uyarınca "Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır.") açık olmak üzere **26/02/2026** tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Mustafa ZEYBEK

Başkan-40795

 **e-imzalıdır**

Hüseyin TİĞLİ

Üye-42443

 **e-imzalıdır**

İlkay YETER

Üye-104687

 **e-imzalıdır**

